



訴願決定書

案 號： 1101061294
要 旨： 因違反廢棄物清理法事件提起訴願
發文日期： 民國 110 年 12 月 28 日
發文字號： 新北府訴決字第 1102275133 號
相關法條： 訴願法 第 79 條
行政罰法 第 18 條
廢棄物清理法 第 12、27、41、50 條
一般廢棄物回收清除處理辦法 第 14、5 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1101061294 號

訴願人 陳○瑤

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服原處分機關民國 110 年 10 月 26 日新北環稽字第 00-000-000056 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人於民國（下同）110 年 7 月 29 日 10 時 14 分許，駕駛車輛（車號：000-0000，下稱系爭車輛）於本市○○區○○路 59 巷 85 號處，未依規定使用專用垃圾袋，且未依本市規定時間及垃圾車到達停靠收集點將垃圾交付清除。原處分機關認訴願人已違反廢棄物清理法第 12 條、一般廢棄物回收清除處理辦法第 5 條、第 14 條第 1 項第 4 款及本府環境保護局 108 年 4 月 16 日新北環資字第 1080662600 號公告規定，遂依廢棄物清理法第 50 條第 2 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，以首揭裁處書裁處訴願人新臺幣（下同）3,600 元罰鍰，訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

- 一、訴願意旨略謂：訴願人於 110 年 7 月 29 日在汐止國泰旁遛狗，途中在人行道上其他狗的排泄物，基於環境整潔，順手撿起，在回家途中，看到自己社區清潔垃圾集中處尚未收走，就放在其中的規定垃圾袋中，真的沒有亂丟垃圾的心態，並且這是自己社區，並非外來丟棄，請求重輕發落等語。
- 二、答辯意旨略謂：訴願人於 110 年 7 月 29 日 10 時 14 分許，行經本市○○區○○路 59 巷 85 號處，經原處分機關審視錄影監視畫面，查獲訴願人駕駛系爭車輛，未依規定使用專用垃圾袋，且未依本市規定時間及垃圾車到達停靠收集點將垃圾交付清除。依法告發，洵屬有據等語。

理 由

- 一、按廢棄物清理法第 4 條規定：「本法所稱主管機關：在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」，本府 109 年 2 月 14 日新北府環秘字第 1090218367 號公告：「主旨：本府關於…廢棄清理法…所定主管機關權限，劃分予本府環境保護局執行…自即日生效。」。準此，本案原處分機關為有權限處分之機關。

二、次按廢棄物清理法第 12 條規定：「一般廢棄物回收、清除、處理之運輸、分類、貯存、排出、方法、設備及再利用，應符合中央主管機關之規定，其辦法，由中央主管機關定之（第 1 項）。執行機關得視指定清除地區之特性，增訂前項一般廢棄物分類、貯存、排出之規定，並報其上級主管機關備查（第 2 項）。」、第 50 條第 2 款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣 1 千 2 百元以上 6 千元以下罰鍰。…：二、違反第 12 條之規定。」。一般廢棄物回收清除處理辦法第 5 條規定：「一般廢棄物除依本辦法規定外，應依執行機關公告之分類、收集時間、指定地點與清運方式，交付回收、清除或處理。」、第 14 條第 1 項第 4 款規定：「一般廢棄物應依下列方式分類後，始得交付回收、清除或辦理：四、一般垃圾：（一）依執行機關指定之時間、地點及作業方式，交付執行機關或受託機構之垃圾車清除…。」。

三、復按本府環境保護局 108 年 4 月 16 日新北環資字第 1080662600 號公告：「主旨：公告訂定『新北市一般廢棄物清運及排出方式』，並自 108 年 5 月 1 日生效。依據：廢棄物清理法第 12 條第 2 項。公告事項：一、新北市（以下簡稱本市）一般廢棄物，除巨大垃圾、資源垃圾、廚餘應依個別規定方式排出清除外，應使用貼有本市或臺北市製作防偽標籤之專用垃圾袋、環保兩用袋及其他袋狀容器，將垃圾包紮妥當，依本市規定時間及垃圾車到達停靠收集點後，直接投入垃圾車內，交付清除。…四、未依本公告規定方式清運及排出，依違反廢棄物清理法第 12 條第 2 項，以同法第 50 條第 2 款規定處罰之。」，違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定：「違反本法規定者，罰鍰額度除依下列規定裁處外，依行政罰法第 18 條第 1 項規定，應審酌違反本法義務行為應受責難程度、所生影響及因違反本法義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力：一、行為人違反本法義務規定之行為涉及一般廢棄物者，適用附表 1。」。

四、卷查本案訴願人於事實欄所述時間及地點，未依規定使用專用垃圾袋，且未依本市規定時間及垃圾車到達停靠收集點將垃圾交付清除，此有原處分機關稽查紀錄及採證照片數幀等影本附卷可稽。原處分機關以訴願人違反廢棄物清理法第 12 條、一般廢棄物回收清除處理辦法第 5 條、第 14 條第 1 項第 4 款及本府環境保護局 108 年 4 月 16 日新北環資字第 1080662600 號公告規定，依同法第 50 條第 2 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款附表 1 項次 2 之規定，計算本案違規情節之罰鍰金額如下表：

原處分機關以首揭號裁處書，裁處訴願人 3,600 元罰鍰，洵屬有據。

五、至訴願人主張沒有亂丟垃圾的心態，並且這是自己社區，並非外來丟棄，請求重輕發落等語。按本府 108 年 4 月 16 日新北府環資字第 1080662600 號公告係本府依廢棄物清理法第 12 條第 2 項授權所為之公告，屬行為管制，一經違反即應受罰。依卷附採證照片所示，訴願人確有未依規定使用專用垃圾袋，且未依本市規定時間及垃圾車到達停靠收集點將垃圾交付清除之情形，是原處分機關裁處訴願人，於法並無違誤，訴願人主張，容有誤解。從而原處分於法尚無不合，應予維持。

六、綜上論結，本件訴願為無理由，依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 陳立夫（代理）

委員 陳明燦
委員 張文郁
委員 黃源銘
委員 劉宗德
委員 景玉鳳
委員 王藹芸
委員 李永裕
委員 陳佳瑤
委員 林泳玲
委員 賴玟珪

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 110 年 12 月 28 日

相關圖表：附表.PDF